

1500322-69.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... e seu comparsa decidiram praticar os roubos em questão, em continuidade e ambos com o mesmo modus operandi.

Na avenida citada acima, Lucas e o segundo roubador abordaram Ademir José Cardoso Filho, que vinha no sentido contrário ao deles, na condução de sua bicicleta.

Simularam que estavam armados e anunciaram o roubo, exigindo que a vítima entregasse o veículo e outros bens. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500322-69.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500322-69.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000510

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GOMES FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

LUCAS GOMES FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, porque no no dia 06 de março de 2022, por volta das 06h30min, na Avenida José Cândido Porto, Vila Branca, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para eles, a bicicleta (avaliada em R\$ 500,00), a mochila, o celular Apple/Iphone (avaliado em R\$ 2.500,00), documentos e um par de brincos de Ademir José Cardoso Filho; bem como, na mesma rua, logo em seguida ao primeiro roubo, em continuidade delitiva, LUCAS GOMES FERREIRA, qualificado às pp. 07, 13/14 e 16, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para eles, a bicicleta (avaliada em R\$ 600,00) e

o celular Motorola/Moto Action (avaliado em R\$ 2.000,00), de Marcos Paulo Gomes Alecrim da Silva.

Segundo restou apurado, na manhã dos fatos, o denunciado e seu comparsa decidiram praticar os roubos em questão, em continuidade e ambos com o mesmo modus operandi. Na avenida citada acima, Lucas e o segundo roubador abordaram Ademir José Cardoso Filho, que vinha no sentido contrário ao deles, na condução de sua bicicleta. Simularam que estavam armados e anunciaram o roubo, exigindo que a vítima entregasse o veículo e outros bens.

Temendo que os roubadores pudessem estar armados, Ademir lhes entregou bicicleta, celular, documentos pessoais e um par de brincos.

Ato contínuo, os roubadores procederam à segunda abordagem, desta vez à vítima Marcos Paulo Gomes Alecrim da Silva, que também trafegava com sua bicicleta. Lucas e o comparsa fizeram menção de que estavam armados, levando às mãos à cintura, e gritaram "perdeu", "perdeu". Exigiram a bicicleta, o celular e dinheiro. A vítima entregou apenas os dois primeiros, pois não trazia dinheiro consigo.

Enquanto os roubadores se preparam para se evadir cada qual com uma das duas bicicletas, policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo perceberam a movimentação e foram ao encalço deles, mas conseguiram deter apenas Lucas, recuperando-se apenas a bicicleta, o celular e o RG de Ademir.

Em razão do flagrante, Lucas foi preso e conduzido à presença da Autoridade Policial, perante quem permaneceu em silêncio (p. 07).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 38/42).

Recebida a denúncia (fls. 62/63), o réu foi citado (fls. 77) e apresentou resposta à acusação (fls. 82/83).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi confirmado o recebimento da denúncia (fls. 87/88).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas, sendo, ao final, interrogado o denunciado.

Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo BO (fls. 16/19), pelo auto de avaliação (fls. 21), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é incontestada.

O réu LUCAS GOMES FERREIRA, perante a autoridade policial ficou em silêncio. Em juízo, confessou um dos roubos, relativamente a vítima Ademir. Disse que não participou do segundo roubo. Disse que nunca foi processado criminalmente. Disse que estava sob o efeito de substâncias entorpecentes.

A vítima ADEMIR JOSÉ CARDOSO FILHO disse que no dia dos fatos estava se dirigindo para feira quando foi abordado por dois homens, que lhe agrediram e pegaram sua mochila. Disse que o réu e seu comparsa tentaram levar sua bicicleta mas, não conseguiram levar e desistiram de levar seu celular porque identificaram que tinha rastreador. Disse que o réu e seu comparsa o obrigaram a acompanhá-los. Disse que viu o momento que o réu mandou seu comparsa também assaltar a vítima Marcos. Em juízo reconheceu o acusado sem sombras de dúvida.

A vítima MARCOS PAULO GOMES ALECRIM DA SILVA disse que tinha saído de casa e se dirigia ao trabalho quando o réu e outras duas pessoas o abordaram. Disse que o comparsa do acusado anunciou o assalto. Disse que o comparsa do acusado fez menção de estar armado e após subtraírem os bens o comparsa do réu fugiu do local. Disse que não recuperou os bens. Em juízo reconheceu o acusado. Narrou o réu apenas permaneceu no local no momento do assalto.

A testemunha NADER HASMANN PORTO MENDES, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina quando receberam a informação da ocorrência de um roubo. Disse que um motoboy também os abordou e informou que dois agentes teriam tentado assaltá-lo. Disse que diante das características físicas dos réus e informações recebidas pelo motoboy, conseguiram localizar o acusado mas, seu comparsa fugiu. Disse que o réu portava o celular de uma das vítimas. Disse que localizaram as vítimas, que reconheceram o acusado sem sombras de dúvidas.

Pois bem. Explicitado o fato e diante do quanto restou apurado, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de ausência de provas a conduzir a absolvição.

O réu confessou um dos roubos, relativamente a vítima Ademir. Disse que não participou do segundo roubo. Disse que nunca foi processado criminalmente. Disse que estava sob o efeito de substâncias entorpecentes.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real. Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos quanto ao roubo praticado em face da vítima Ademir.

Quanto a vítima Marcos Paulo, embora o réu tenha negado as imputações, tal versão não encontra amparo no conjunto probatório.

As vítimas reconheceram o denunciado com convicção.

Nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la” (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

“Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado” (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412

Além disso, os objetos subtraídos foram apreendidos em poder do denunciado.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara

Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais militares.

Na seara dos crimes patrimoniais, pacífico o entendimento de que a posse da res é prova substancial e que gera a inversão no ônus probatório, ou seja, caberá ao réu comprovar a posse lícita.

Nesse sentido:

"Encontro da 'res' em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que a vítima realizou do indigitado agente, como um dos seus roubadores. Precedentes do TJSP." (TJSP - 0001856-93.2011.8.26.0428 - Apelação / Roubo Majorado - Relator(a): Airton Vieira - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 21/07/2014 - Data de registro: 23/07/2014 - V.U.)

A causa de aumento de pena consistente no concurso de pessoas restou evidenciada, porquanto o réu estava unido para a prática do delito a outro agente não identificado, com o mesmo desígnio.

No caso em testilha, o réu subtraiu os bens mediante o emprego de grave ameaça exercida contra as vítimas. Dessa forma, não se há falar em desclassificação do crime para furto. Houve emprego de grave ameaça contra as vítimas.

Os crimes restaram consumados porquanto os bens saíram da esfera de vigilância das vítimas.

Evidenciada a prática dos crimes de roubos majorados, na modalidade tentada, passo à fixação das penas.

Respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, observo que o réu é primário, sem outros apontamentos criminais. Assim, fixo as penas-base nos mínimos legais:

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase da fixação da pena, vislumbro que o denunciado confessou as imputações, ensejando a atenuante, todavia, não surtirá efeitos nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando a incidência de uma causa de aumento, majoro as penas dos delitos de roubo em 1/3, fixando as penas intermediárias em:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa

Reconheço o crime continuado, considerando que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, os atos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Em vista do número de vítimas (2), aplico a pena de um só dos crimes, aumentada, neste caso, de 1/6, totalizando:

06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime semiaberto para início da expiação da pena privativa de liberdade, observado o disposto artigo 33, § 3º do Código Penal.

O roubo é grave, e enseja rigor na fixação da pena, sobretudo porque é fator de intranquilidade social, o fato é, na hipótese concreta, as consequências do crime e demais circunstâncias judiciais, autorizam a aplicação de regime prisional mais brando do que o fechado.

Ainda, em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que o lapso em que o denunciado permanece preso não é suficiente para alterar o regime inicialmente imposto.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação para CONDENAR LUCAS GOMES FERREIRA à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-

multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso, por duas vezes, no art. 157, §2º, inciso II, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, "caput", ambos do Código Penal, em regime inicial semiaberto.

Uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenado, subsistindo ainda as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar à indenização nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal porque não houve provocação do interessado.

Comunique-se o teor desta sentença à vítima, preferencialmente por meio eletrônico. P..I.C.

Jacarei, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA